



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 237/11

1. צפניה דוד ודליה

בענין :

ע"י ב"כ עוה"ד גיא סיוון ואח'
משד' המגנים 44, חיפה
טל : 8552292 פקס : 8552112

2. נחמיאס אייל

ע"י ב"כ עוה"ד דורית ניסנבום
מרח' אורן 25, ת.ד. 3700 חיפה 31036
טל : 8252747 פקס : 8252743

התובעים

נגד

וולפרט אורי

ע"י עו"ד צבי הרשקוביץ ואח'
משד' פל-ים 2 חיפה 33095
טל : 8665999, פקס : 8663178

הנתבע

פ ס ק - ד י ן

1. תובעים מס' 1 (להלן: "צפניה"), שהם בעלים של דירה בבית המשותף הגישו תביעה זו בה עתרו לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע, בעלים של דירה אחרת בבית המשותף לעשות שימוש בגג שנוצר עקב תוספת הבניה שבנו, ויורה לנתבע לפרק את הריצוף שריצף על גג תוספת הבניה ולאטום את פתח היציאה אל גג זה הבית נושא ההליך נמצא ברח' פינסקי 29, חיפה, ומזוהה כחלקה 61 בגוש 10908 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

טענות התביעה-

2. דירת הנתבע מצויה מעל דירת צפניה. צפניה והנתבע חתמו על הסכם לפיו הנתבע ייתן הסכמתו ל הרחבת דירת צפניה ומנגד צפניה מאשר לנתבע להסב את גג ות הבניה החדשה למרפסת לדירתו(להלן: "ההסכם"). עוד סוכם בין הצדדים כי על מנת שצפניה יוכלו להרחיב דירתם יפרק הנתבע את המרפסת שהיתה קיימת בדירתו וכי בעלות פירוק מרפסת דירת הנתבע יישאו צפניה והנתבע בחלקים שווים. בפועל, הנתבע לא עמד בהסכם, ולא פירק מרפסת דירתו וכ פועל יוצא

נאלצו צפניה להרחיב את דירתם תוך התחשבות באילוץ שנוצר עקב ה מרפסת הקיימת, עובדה שיצרה הפרשי גבהים בתקרת דירתם העולים כדי 70 ס"מ.

3. לאור ההפרה האמורה לעיל, אשר גם גרמה לעיכוב בבנייה, ביטלו צפניה את ההסכמה שנתנו לנתבע לעשיית שימוש בגג הרחבתם, ושלחו על כך הודעה בכתב לנתבע.

4. על אף התנגדותם המפורשת ריצף הנתבע את גג תוספת הבניה בדירתם, פתח יציאה אל גג זה והפכו למרפסת דירתו.

5. ביום 20.11.12 הגיש תובע מס' 2 שהוא בעליה של דירה נוספת בבית (להלן: "נחמיאס") בקשה, לה נעתרתי, להצטרף כתובע נוסף להליך. ביום 22.12.11 הוגש על ידו כתב תביעה. לטענתו המרפסת נושא ההליך נמצאת במרחק של 3 מ' מדירתו, וצופה בדיוק אל חלונות דירת ו, תוך פגיעה קשה בפרטיותו. בתביעתו עתר נחמיאס לצו מניעה שיאסור על הנתבע לעשות שימוש במרפסת נושא ההליך, ויחייבו לאטום את פתח היציאה אל המרפסת שפתח מדירתו. ככל שתאושר עשיית שימוש במרפסת התבקש להורות לנתבע לבנות קיר הפרדה בהתאם להמלצת הועדה המקומית. עוד ביקש נחמיאס כי המפקחת תסדיר את חלוקת הרכוש המשותף וזכויות השימוש בין כלל בעלי הדירות בבית בצורה הוגנת לרבות שתורה על מיקום דודי השמש ומתן פיצויים, ותאסור על הוצאת היתרי בניה לבעלי הדירות בבית בכלל ולמר אנסיפלד, בעלים של דירה אחרת בבית המשותף, בפרט, עד להסדרת חלוקת הרכוש המשותף אקדים ואומר כי לא מצאתי להתייחס לסעדים אלו בפסק דיני מהטעם שהם אינם בסמכותי, וממילא גם נזנחו ע"י נחמיאס בהמשך ההליך.

6. לטענתו אין לאפשר השתלטות בעל דירה על גג משותף מקום בו הדבר גורם לפגיעה מהותית בזכויותיו ופרטיותו.

טענות ההגנה-

7. הנתבע וצפניה חתמו על הסכם בו נתנו באופן הדדי הסכמות האחד למשנהו. הנתבע נתן הסכמתו להרחבת דירת צפניה, ומנגד נתן צפניה הסכמתו לנתבע לעשיית שימוש בגגות שי וצרו כתוצאה מהבניה, לרבות ריצופם והתקנת מעקות בהם.

8. הנתבע מילא חלקו בהסכם ונתן הסכמתו להרחבת דירת צפניה

9. טרם שהחלה הבנייה אכן פנה צפניה לנתבע ו ביקש ממנו לפרק מרפסת זיזית הקיימת בדירתו על מנת להקל על הבניה ולמנוע מצב של תקורות בגבהים שונים בדירת צפניה. חרף העו בדה שהדבר לא היה נוח לנתבע וגם לא עוגן בהסכם שנחתם בין הצדדים הסכים לכך הנתבע מהטעם שמצא כי היענותו לא תפגע בו,

וכי בסופו של ההליך יקבל מרפסות על כל השטח לרבות על שטח המרפסת שתפורק.

07. בפועל נותק עם הנתבע מגע בעניין זה ותוספת הבניה בדירת צפניה נבנתה בשנת 2009 ללא שפורקה המרפסת בדירתו.

17. צפניה ידעו כי בהתאם להסכם עתיד הנתבע לעשות שימוש בגגות, ולראיה לא טייחו את הגגות אלא הותירו אותם במצב של שלד.

27. בשנת 2011 ביצע הנתבע שיפוץ ותוספת בנייה לדירתו בהתאם להיתר כדין שכללה גם הרחבת דירתו כלפי מעלה. לקראת סיומה של הבניה שלחו צפניה הודעה בה חזרו בהם מהסכמתם למתן רשות שימוש בגגות הרחבת דירתם

37. עפ"י סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול. עילת הביטול הנטענת בכתב התביעה היא סירוב הנתבע להרוס את מרפסת דירתו. עילת ביטול זו, המוכחשת, נודעה לתובעים כבר בשלהי שנת 2008 ולכל המאוחר בתחילת שנת 2009, טרם שהרחיבו דירתם. אם רצו לבטל את ההסכם צריכים היו לעשות זאת בתוך זמן סביר לאחר שנודעה להם עילת הביטול, ומשלא עשו כן אין לקבל את הודעת הביטול ששלחו ביום 1.9.11. היה ותקבל הודעת הביטול, יש לחייב את צפניה להשיב את אשר קיבלו מכוחו של ההסכם, קרי, להורות להם להרוס את אשר בנו.

47. אין גם לאפשר להם לבטל את ההסכם מאחר והתנהגותם מעידה כי צפניה המשיכו בקיום ההסכם, עת הרחיבו את דירתם בהתאם למסוכם בו

57. השטח עליו הקים הנתבע מרפסת לדירתו אינו שטח משותף אלא גג פרטי של צפניה, ובהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים נתנה לנתבע האפשרות להפכו למרפסת לדירתו. לחילופין, אם מדובר בגג שהוא רכוש משותף אזי קיימת לנתבע הסכמה ברוב הדרוש עפ"י חוק המקרקעין להוצאת חלק זה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירתו.

67. יש לדחות את תביעת נחמיאס ככל שהיא מבקשת לקבוע הסדרים ולמנוע בניה הנוגעת לבעלי דירות בבית שאינם צד להליך.

77. המרפסת אינה פוגעת בפרטיותו של נחמיאס ובכל מקרה מוכן הנתבע להקים בין המרפסת לבין דירת נחמיאס מחיצה שתמנע את היכולת להשקיף לכיוון דירת נחמיאס.

ההליכים בתיק-

81. ביום 17.10.12 התקיים לפניי דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה שני בני הזוג צפניה וכן נחמיאס . מטעם ההגנה העידו מר ברוך אליחי , בעל דירה בבית המשותף והנתבע

91. הצדדים הגישו סיכומי טענות ב כתב. אפרט טענות הצדדים שעלו לראשונה בסיכומי הטענות.

סיכומי צפניה-

02. בסעיף 1 להסכם מצוין כי הוצגו לנתבע תכניות ההרחבה . תוכניות אלו כללו בניית ממ"ד בלבד בדירת צפניה (להלן: "התכנית הראשונה"). בפועל תוכנית זו נגנזה ותחתיה הוגשה תוכנית אחרת שכללה הרחבה בשיעור נרחב יותר וכפועל יוצא יצירת גגות נרחבים יותר (להלן: "התוכנית השנייה"). צפניה ביקשו שאקבע כי מרגע שהתוכנית הראשונה לא יצאה לפועל בטל ההסכם ואין הוא חל על תוכניות אחרות המאוחרות לתוכנית הראשונה

12. הבקשה להיתר בניה שהגיש הנתבע , לא כללה את המרפסת נושא ההליך . רק במסגרת תכנית "מצב סופי" נוספה המרפסת בתוכניות ההסכמות שקיבל הנתבע מצפניה לבניה חלות רק על התוכנית הראשונה שהגיש בה לא התבקשה מרפסת, כאמור, ואין יכולות לחול על תוכנית "מצב סופי".

22. אין לראות בסיפוח הגג בבחינת "הרחבת דירה", ועל כן לשם עשיית שימוש ייחודי בגגות המשותפים נדרש הנתבע להציג הסכמה בשיעור של 100% מבעלי הדירות בבית. אפילו יימצא כי מדובר ב "הרחבת דירה" גם אז נדרש הנתבע להראות כי בידיו הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית אשר להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף. הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי בידיו הסכמות בשיעור זה שכן מלבד שני התובעים שמתנגדים לעשיית השימוש בגג כמרפסת דירת הנתבע גם הסכמת משי אליחי בוטלה.

32. הסכמת אליחי בוטלה 7 ימים לאחר שניתנה, וניתנה מלכתחילה לאחר שהנתבע כבר השלים את הבניה . לאור זאת , אין הנתבע יכול לטעון להסתכמות או כי בעטייה של ההסכמה שינה מצבו לרעה

42. הנתבע לא הוכיח כי קיימת לו הסכמה פוזיטיבית של מי מבעלי הדירות האחרים בבית לבניית המרפסת , ואין לפרש היעדר התנגדות כהסכמה לבניה . אין גם לראות בבנייה שביצעו בעלי דירות אחרים בבית בבחינת "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין , התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

סיכומי נחמיאס-

52. לאחר שצפניה הרחיב דירתו ובנה בה ממ"ד, הגיש הנתבע בקשה להרחבת דירתו בה ביקש להתרחב באופן אנכי, קרי, על הגג מעל דירתו, ולא באופן אופקי, קרי, על הגגות החדשים שנוצרו מבניית צפניה. כן ביקש הנתבע לבצע שיפור מיגון בחדר קיים בדירתו, חלף בניית ממ "ד על הממ "דים שבנו בעלי הדירות תחתיו. בקשותיו אלו באועל מנת לשמר לעצמו שטח של 40 מ"ר גגות אותו ביקש לספח לדירתו כמרפסת.
62. הגגות החדשים שנוצרו מבניית צפניה ואליחי הם גגות משותפים. לאור זאת גם אם ניתנה הסכמת צפניה לעשיית שימוש בגגות אלו אין היא יכולה להחליף את הסכמות הנדרשות לפי חוק המקרקעין
72. לנתבע לא עומדות ההסכמות ברוב הדרוש כבר מהטעם שצפניה ונחמיאס מתנגדים לבניה. בנוסף העיד מר אליחי כי לא ידע על מה חתם וכי ביטל הסכמתו
82. אין לאשר את המרפסת נושא ההליך בהיותה צופה ישירות אל דירת נחמיאס ועל כן פוגעת בקניינו ובפרטיותו. לחילופין, ואם תאושר המרפסת יש לאפשר עשיית שימוש רק בחלק המרפסת ה פונה לכיוון דרום ולאסור עשיית שימוש בחלק המרפסת הצידי הפונה לכיוון מזרח, באמצעות קיר שיוקם.
92. מאחר ובעלי הדירות בבית מנעו מנחמיאס לממש את זכותו ולהרחיב את דירתו יש להורות על פיצויו של נחמיאס כקבוע בסעיף 71(ב)ד) לחוק המקרקעין באמצעות תשלומי איזון.
03. אין לראות במרפסת בבחינת "הרחבת דירה" בהיותה עולה על 25% משטח הדירה, במנוגד להוראת סעיף 5ט לתוכנית חפ/229. אם אין עסקינן בהרחבת דירה כי אז מדובר בעשיית שימוש ברכוש משותף שאינו עולה כדי שימוש רגיל'.

סיכומי הנתבע-

13. ללא הסכמת הנתבע לבנייה שביצעו צפניה ואליחי לא יכולה היתה זו לצאת לפועל, וזאת מאחר ובבית 6 דירות מהן אחת (מש' נחמיאס) התנגדה באופן מוחלט. לאמור: צפניה הסתמכו על הסכמת הנתבע, ורק בעטייה יכולים היו להוציא את הבניה שלהם לפועל. אין לאפשר לצפניה שלא לעמוד בהסכם בו אפשר לנתבע בתמורה עשיית שימוש בגגות הבניה
23. אי הדגמת המרפסת ב תוכנית הראשונה שהגיש הנתבע נעשתה בתום לב ומאחר והנתבע סבר כי היות וגגות אלו כבר בנויים אין צורך ל כלול אותם בבקשתו להיתר בניה. רק לאור התנגדות צפניה לעשיית שימוש בגגות ופנ ייתם לעיריית חיפה על מנת שתאסור השימוש בהם, הגיש הנתבע תוכנית מצב סופי שכללה את המרפסות.

33. אין לאפשר שינוי חזית של צפנית בכתב התביעה נטען כי צפניה ביטלו הסכמתם לעשיית שימוש במרפסות לאור העובדה שהנתבע לא אפשר את הריסת מרפסתו. לעומת זאת, בסיכומיהם זנחו צפניה טענות אלו ותמורתן הועלו טענות חדשות ולפיהן ההסכם נחתם כמתייחס לתוכנית הראשונה שלא יצאה לפועל, ומשזו לא יצאה לפועל בטל ההסכם, ואין להחיל על התוכנית השניה

43. העדויות וחומר הראיות מוכיחים כי עת נחתם ההסכם כבר היתה קיימת התוכנית השניה. לשון ההסכם מדברת על "גגות" ו"מרפסות" ולא על "גג" ו"מרפסת", ותומכת בטענה ש ההסכם נחתם כמתייחס לתוכנית השניה. בכל מקרה, ההסכם גם לא קבע כי הסכמת צפניה חלה על תוכנית זו או אחרת דווקא

53. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קובע כי מי שביצע "הרחבה דומה" יש לראותם כמסכימים קונסטרוקטיבית לאור זאת יש לראות את צפניה ואליחי כמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה של הנתבע

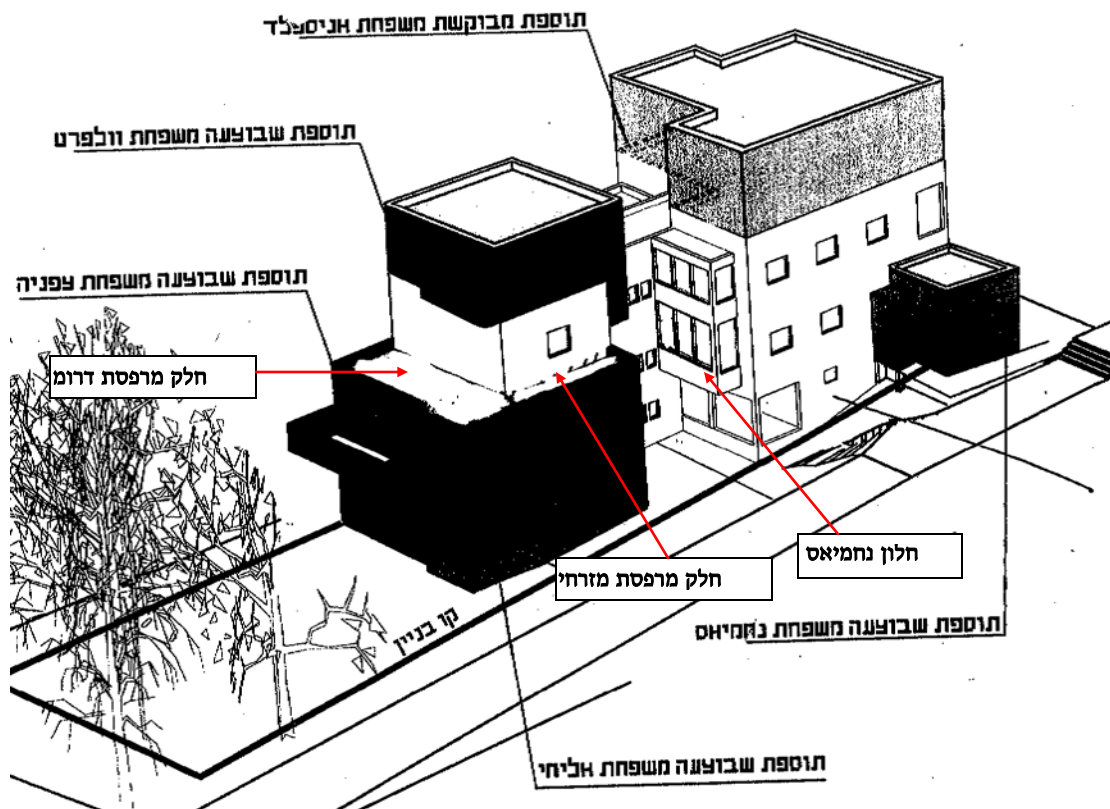
63. אין לאפשר לאליחי לחזור בו מהסכמתו שניתנה באופן מפורש, עת חתם על תוכנית "מצב סופי" של הנתבע שאין חולק כי כללה את כל הגגות נושא ההליך. החזרה מהסכמה לא הוסברה ומנוגדת להלכות תום הלב

73. נחמיאס טען לפגיעה בפרטיותו ע"י השימוש בגגות כמרפסת. הוועדה המקומית בחנה טענה זו וקבעה בין תנאי ההיתר את התנאי הבא: "יבנה קיר בגובה 1.8 מ' בצלע של המרפסת המוצעת לכוון המתנגדים, זאת על מנת למנוע פגיעה בפרטיות דירת משפ' נחמיאס ולמנוע צפייה ישירה אחד אל השני". לאור תנאי זה אין עוד מקום לטענה בדבר פגיעה בפרטיות

83. זאת ועוד, לדירת הנתבע היו קיימים במקור חלונות ומרפסת שפנו לכיוון דירת נחמיאס ואין במרפסות נושא ההליך כדי ליצור פגיעה שלא היתה קיימת קודם לכן בפרטיות.

ביקור במקום-

93. למקרא חומר הראיות מצאתי לקיים ביום 3.3.13 ביקור במקום, אליו הוזמנו הצדדים, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. טרם שאסקור את ממצאי הביקור במקום, ועל מנת להקל על הבנתם, מצאתי למזג בפסק דיני הדמיה שהוגשה ע"י נחמיאס. הדמיה זו לא הוכחה ע"י מי מהצדדים, ומצאתי אותה דומה לממצאי הביקור במקום. על גבי הדמיה הוספו הערותיי. יש להתייחס להדמיה כממחישה את הבית נושא ההליך אלא לצורך קביעת מידות ומרחקים מדויקים, מהטעם שלא צוין על גביה הקנה מידה הנכון לה, והיא לא נבחנה אל מול כללי המדידה התקינים או אל מול המידות המתוארות בתשריט רישום הבית המשותף. צירוף ההדמית כאמור, נעשה אך לשם הבהרה והמחשת מיקום הדירות ותוספות הבניה המופיעות בטיעוני הצדדים.



04. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) הבית המשותף בנוי ממבנה בן שני אגפים. בכל אגף 3 דירות. אגף אחד קדמי, חזיתו פונה לרח' פינסקי, חיפה (להלן: "האגף הקדמי"), ואגף שני המצוי בעורף החלקה ופונה לכיוון הוואדי (להלן: "האגף העורפי").

(ב) דירת הנתבע מצויה באגף העורפי מעל דירת צפניה, ודירת נחמיאס מצויה באגף הקדמי ומיקומה חצי מפלס מתחת לקומה התחתונה שדירת הנתבע.

(ג) המרפסת נושא ההליך הוקמה על כל הגגות שנוצרו בהרחבת צפניה, והיא מקיפה את דירת הנתבע בשתי חזיתות: החזית הדרומית, שם מצוי עיקר המרפסת, והחזית המזרחית מחלק המרפסת המזרחי ניתן להשקיף אל דירת האגף הקדמי.

(ד) בהערכה גסה ניתן לאמוד את המרחק מ הקצה הצפוני של המרפסת לחלונות דירת נחמיאס בכ-3 מטרים. בקצהו הצפוני של המרפסת הורתה הועדה להתקין קיר בגובה 1.8 מ' שיחסום את הנראות של דירת נחמיאס

(ה) בחזית הצפונית של האגף העורפי קיימים רק חלונות של חדרי שירות, דוגמת חדרי שירותים, הפונים אל הדירות באגף הקדמי, באופן שנשמרת הפרטיות היחסית של שני האגפים

דיון והכרעה-מעמדם של הגגות שנוצרו מהבנייה של צפנה-

14. בכתב ההגנה טען הנתבע כי הגגות אינם גגות משותפים אלא גגות שבבעלות צפניה, מי שבנה אותם, ומשהתחייב הלה לאפשר לנתבע בניה על גגות אלו אין כל מעמד לשאלת קיומן או היעדרן של הסכמות יתר בעלי הדירות בבית נשאלת אם כן השאלה האם גג הנוצר עקב הרחבת דירה הופך מיד לרכוש משותף. מובן, כי ככל שיקבע כי כך הוא הדבר, אזי יהא מקום לבחון את היקפן של ההסכמות הקיימות לנתבע לעשיית שימוש בגגות אלו, עפ"י ההלכות הנוגעות להוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה

24. ככלל, הלכה היא, כי בהיעדר הוראה בתקנון הקובעת כי הגג החדש שייוצר עקב הבניה מוצמד אף הוא ליחידה מסוימת, אזי הגג החדש שנוצר מהווה רכוש משותף. כך הבהיר בית המשפט העליון בע"א 239/79, גלברט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד, 2, 807:

"כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוקנות ובדיוק... מכאן כי אם מוצמד שטח גג אין לראות ברכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות. אם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, איננו נובע מכך עדיין כי כל חלקיו החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים, או גג) גם הם מוצמדים לדירה כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת...".

ראו בעניין זה גם י. וייסמן, דיני קניין (בעלות ושיתוף), 425.

34. הצדדים לא טענו כי הגגות החדשים שנבנו ע"י צפניה הוצמדו או כי הייתה כוונה שיוצמדו לדירת צפניה, משכך, אני קובעת כי מדובר בגגות שהם רכוש משותף

האם מרפסת הנתבע תחשב כ"הרחבת דירה"-

44. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". (הדגשה שלי י.ל.)

54. בסעיף 71א לחוק המקרקעין הוגדרה "הרחבה" כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

64. בע"א 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם) דן בית המשפט המחוזי בשאלה האם מרפסת יכולה להיחשב "הרחבת דירה" וקבע:

"... אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה. בע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם, פ"ד תשמ"ה(ב), 265, פסק כב' הנשיא זילר, כי אין מניעה שדירה תכלול גם שטח בלתי מקורה. (לדיון בפסיקה זו ראו: י. ויסמן, בספרו הנ"ל, עמ' 384-379)". באופן דומה הבהיר זאת גם המלומד אייזנשטיין, בקובעו: "במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה...התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..."

וראו גם א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 223.

74. מן המקובץ עולה כי אין כל מניעה לראות בהפיכתן של הגגות למרפסת דירת הנתבע בבחינת "הרחבת דירה", כזו שיחול עליה סעיף 71 לחוק המקרקעין המעמיד את היקף ההסכמות הדרוש למבצע ההרחבה על שלושה רבעים מהדירות ששני שלישים מרכוש המשותף צמוד לדירותיהם

84. אמור מעתה: זכותו של בעל דירה להרחיב דירתו לרבות באמצעות בניית מרפסת מצריכה הסכמה של למצער שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם

94. הסכמת בעלי דירות להרחבת דירה צריכה להיות ברורה ומפורשת. אין היא יכולה להילמד משתיקה או מה יעדר התנגדות, כפי שכותב המלומד דגן בספרו הנ"ל, עמ' 395-396:

"המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות...מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף".

לנוכח האמור לעיל יש לבחון את השאלה - האם לנתבע עומד הרוב הדרוש לשם הוצאת הגגות מהרכוש המשותף והפיכתם למרפסות לדירתו-

05. בבית נושא ההליך 6 דירות. מתוכן, אין חולק כי קיימת לנתבע הסכמתן של שלוש משפחות: אניספלד, טהאו והנתבע עצמו. אין גם חולק כי לא נתנה לנתבע בשום שלב הסכמתו של נחמיאס. על מנת שלנתבע יעמוד הרוב הדרוש נדרש כי יוכיח שקיימות בידי הסכמות של למצער 5 מ-6 בעלי דירות בבית. משכך, אתכבד ואבחן האם עומדת לנתבע הסכמתם של צפניה ואליחי. אם יימצא כי הנתבע נעדר ולו הסכמתו של אחד מהם לא יהא בידי של הנתבע הרוב הדרוש לשם הוצאת הגגות מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו

175. נצעד עם כן בדרך הסלולה של בחינת הסכמות אלו ונבדוק האם ניתן , ואם יימצא כי ניתן, האם רשאים היו נותני ההסכמה לחזור בהם מהסכמתם

הסכמת צפניה-

25. אתחיל בהבאתו של ההסכם שנחתם ביצפניה לבין הנתבע ככתבו וכלשונו:

1. "וולפרט אינו מתנגד לתכניות ההרחבה כפי שהוצגו לו ולאשתו בתאריך 11.01.2007 אשר יוגשו לאשור מהנדס העיר חיפה.
2. צפניה אינו מתנגד לתכניות העקרוניות להרחבת דירת וולפרט כפי שהוצגו להם בתאריך 22.01.2008
3. צפניה מאשרים לוולפרט להשתמש בגגות דירתם אשר יהיו מחוץ לקירות החיצוניים של דירת וולפרט כמרפסות. לצורך מימוש זכות זו מאשרים צפניה לרצף את הגגות ולהתקין מעקות כנדרש בהוראות הבטיחות." (הדגשות שלי י.ל.)

35. מעדות צפניה עלה כי במעמד חתימת ההסכם הוצגה לו תוכנית הבניה הראשונה שכללה רק בניית ממ"ד לדירתו, וההסכם ביקש לאפשר עשיית שימוש הנתבע בגג הממ"ד שייבנה ע"י צפניה בלבד כמרפסת. לטענת צפניה היות והתוכנית שהוצגה להם- התוכנית הראשונה, לא יצאה לפועל, יש לראות את ההסכם כבטל- כמי שפקע תוקפו. אין להחיל את ההסכם על התוכנית השניה שלפיה בנו צפניה. ראו עדות הגב' צפניה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 18-7.

45. גרסת הנתבע הייתה כי במעמד חתימת ההסכם כבר הוצגה בפניו תוכנית הבניה השנייה שכללה גם את ההרחבה לכיוון מזרח, ולא רק את ההרחבה לכיוון דרום. לטענתו, ההסכם נחתם כמתייחס לבנייה שבסופו של יום בוצעה. ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 22-14.

55. עסקינן בשאלת פרשנותו של ההסכם ואומד דעת הצדדים עת חתמו עליו. בהקשר לכך קובע סעיף 25 א' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 כפי שתוקן ביום 26/1/11 בענין כדלהלן:

" חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם, אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

הנה כי כן, קבע המחוקק כי המקור הראשון לברור אומד דעתם של הצדדים, חייב להיות לשון החוזה וכי רק במקום שבו לשון החוזה אינה ברורה רשאי בית המשפט לפנות לנסיבות חיצוניות

קביעה זו של המחוקק מגבשת את ההלכה הפסוקה שהיתה נוהגת. פסק דין עיקרי בסוגיית פרשנות חוזים הינו פסק הדין בעניין אפרופים (ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט (2) 265, ובית המשפט שב והבהיר את ההלכה שנפסקה בו, בדיון נוסף אזרחי 2045/05 ארגון מגדלי ירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל (טרם פורסם), וכך קבע בית המשפט:

"לשון החוזה, על רקע ההקשר שבו נכתבו או נאמרו הדברים, מהווה ראיה חשובה בהתחקות אחר אומד דעת הצדדים לאותה "תחושת הבהירות" הקמה עם תחילת קריאתו של החוזה בראי הקשרו הכללי, המעידה על המשמעות האינטואיטיבית של הדברים, ישנה חשיבות...חזקה היא, כי משמעותם הרגילה של הלשון בה בחרו הצדדים בחוזה באה לשקף את המוסכם ביניהם וכן הגשמת המוסכם בין הצדדים היא גם תכליתו של החוזה".

גם בהמשך שב בית המשפט ונדרש לשאלת אופן פרשנותו של חוזה. כך, למשל, לדעתו של כב' השופט דנציגר, בע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' ירון כהן (טרם פורסם) יש לתת משקל מכריע ללשון החוזה:

"מקום בו לשון החוזה ברורה חזקה עליה כי היא משקפת את אומד דעת הצדדים ולכן יש להעניק לה משקל מכריע בפרשנותו ולתת לחוזה את המשמעות הפשוטה והברורה העולה מלשונו".

ואולם גם על פי דעות "מקלות" יותר, ברור כי על פי ההלכה שנקבעה בפסק הדין בעניין אפרופים והובהרה בעניין מגדלי הירקות, יש חשיבות גדולה מאוד, ללשון החוזה. כך, למשל, תיאר זאת כב' המשנה לנשיאת השופט ריבלין (כתוארו דאז):

"ככל שחברי השופט דנציגר סבר שגבולות הלשון תוחמים את גבולות הפרשנות של החוזה, וכי אין לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו, הרי שהדברים נכתבו כבר והודגשו בעניין מגדלי הירקות ועוד קודם לכן בעניין אפרופים. ככל שחברי סבור כי קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, הרי שגם עניין זה כבר צויין והובהר בעניין מגדלי הירקות ובעניין אפרופים שקדם לו. ככל שחברי סבור כי אין להוסיף "תנאים שהצדדים לא הסכימו לגביהם בשעת התקשרותם ולא ראו לנכון לכלול אותם בחוזה" – הרי שגם בכך אין חידוש והדברים הוטעמו והוטמעו בין היתר בעניין מגדלי הירקות. לאור זאת אפשר שחברי השופט דנציגר אינו מבקש אלא להצטרף לעמדה העקרונית שפטאה בעניין מגדלי הירקות תוך הדגשת מרכזיותה של הלשון בתהליך הפרשנות – בכך אין חידוש".

ברור אפוא כי אין, למעשה, מחלוקת אמיתית בשאלת מרכזיותה של לשון החוזה לעניין פרשנותו ולעניין הצורך להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים

ואכן, כב' השופט ריבלין מבהיר אמנם בהמשך כי:

"חזקה על הצדדים כי התכוונו למובן הפשוט של הלשון שבה נקטו, ככל שיש מובן כזה – אולם במקום שבו אין ולא יכול להיות כל ספק כי בביטוי "סוס", שהשתמשו בו הצדדים, דרך משל, במסגרת עסקה לממכר משאית המורכבת מ"סוס" ו"עגלה", התכוונו הם לרכב מורכב, אין בשום פנים לאלצם למכור סוס מרובע רגליים כאשר בפועל ביקשו למכור משאית רבת גלגלים".

מן האמור לעיל אנו למדים כי אין, ולא יכולה להיות מחלוקת כי יש לפנות, כאמור, בראש ובראשונה ללשון החוזה הסכמים.

65. בעוד ש צפניה טוען, כאמור, כי יש לפרש את ההסכם ה כחלה רק על מערכת עובדתית מסוימת, היא התוכנית הראשונה, שהיתה לטענתו חלק בלתי נפרד מההסכם, באופן שאם מוגשת בקשה להיתר בניה על בסיס תוכנית אחרת, היא התוכנית השנייה, בה הגדילו צפניה את שטח ההרחבה ויצרו יותר גגות, אזי אין

עוד תוקף להסכם, טוען הנתבע כי ההסכם נחתם כמתייחס לתוכנית השנייה ובה שטחי הגגות הנרחבים

75. טענת צפניה כי ההסכם חל על התכנית הראשונה נחקק על גג הממ"ד, אינה מוצאת אחיזה בלשון ההסכם המדבר על "גגות", ברבים ולא על גג. לו אכן כטענת צפניה ביקש לתת רשות לעשיית שימוש ולריצוף גג הממ"ד בלבד ברי כי לא היה חותם על הסכם שמדבר על רשות לעשיית שימוש ולריצוף גגות ברבים.

85. גרסת צפניה לפיה הסכמתם ניתנה אך לעשיית שימוש בגג הממ"ד ולא בגגות ההרחבות של ייתרת דירתם כאמור, אינה מוצאת עיגון בלשון ההסכם

95. גם הראיות החיצוניות שוללות את הטענה כי ההסכם התייחס לתוכנית הראשונה דווקא. תוכנית הבניה השנייה, זו שבנו צפניה לפיה נערכה כבר ביום 10.1.08. על כך מעיד התאריך שנרשם בסמוך לחתימות האדריכל והמהנדס. ההסכם שנחתם בין צפניה לבין הנתבע נחתם ביום 22.1.08, קרי, 12 יום לאחר שהתוכנית השניה כבר נחתמה ע"י עורכיה. צפניה לא סיפקו הסבר משכנע מדוע הציגו לפני הנתבע תוכנית קודמת בזמן ומצומצמת יותר מזו שבנו לפיה, על אף שזו כבר הייתה קיימת אצלם

06. זאת ועוד, לו ניתנה לצפניה הסכמת הנתבע לתוכנית הראשונה, כפי שטענו, מתבקש היה שייפנו לנתבע ויבקשו לקבל את הסכמתו לתוכנית השנייה שבאה במקומה. העובדה שלא טרחו לבקש הסכמה חדשה מהנתבע מלמדת גם היא כי צפניה בעצמם ראו את ההסכם, ואת הסכמות הנתבע שניתנו מכוחו, כחלות על התוכנית השנייה

16. אוסיף ואציין כי צפניה נתנו שתי גרסאות שונות במטרה להסביר את ביטול ההסכם: בכתב ההגנה טענו כי הביטול בא על רקע העובדה שהנתבע לא עמד בסיכומים עימו ולא אפשר הריסת מרפסתו. בעדויות ובסיכומים טענו כי ביטול ההסכם בא על שום שההסכם התייחס אל תוכנית שלא יצאה אל הפועל (התוכנית הראשונה), וכי לא הייתה כוונה לאפשר לנתבע בשום שלב עשיית שימוש בכל הגגות. שינוי גרסאות זה, וללא שצפניה סיפקו לו הסבר מניח את הדעת, פוגם באמינות גרסתם ומחזק את מסקנתי האמורה לעיל

26. לא מצאתי לאפשר לצפניה לחזור בהם מהסכמתם להרחבת דירת הנתבע גם בשל עקרון תום הלב כפי שיפורט להלן. מעדות הנתבע עלה שהבניה של צפניה קמה על אדני הסכמתו של הנתבע שהיוותה גורם מכריע שאפשר לצפניה לבנות, שהרי מפאת הרוב הדרוש לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, והיות ונחמיאס התנגדו להרחבה של צפניה, לא יכולה הייתה בניה זו לצאת אל הפועל ללא הסכמת הנתבע. ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 29-32. יצוין כי עדות זו לא הוכחה ולא נסתרה ע"י התובעים.

36. צפניה טענו כי קיבלו הסכמתו של הנתבע לתוכנית הראשונה, אשר לגביה נחתם ההסכם. צפניה לא טענו וגם לא הוכיחו כי בקשו חתימת הנתבע לתוכנית השנייה. בה בעת הם גם לא טרחו לעדכן את הנתבע כי הם רואים את ההסכם כבטל (או חל על תוכנית שלא יוצאת אל הפועל), ומיהרו להשלים את הרחבת דירתם תוך שהם יודעים כי לנתבע ברור כי בין הצדדים שריר וקיים ההסכם רק לאחר שהשלימו את הבניה שלהם, עת ביקש הנתבע לקבל את חלקו עפ"י ההסכם, הודיעו כי הם רואים את ההסכם כבטל מוצאת אני התנהגותם זו של צפניה נעדרת תום לב וקובעת כי ביטול ההסכם בשלב זה – לאחר שהתובעים כבר השלימו את הבניה -אינו כדין.

46. וראו הדברים שנאמרו בת"א 6339/97 רוקר נגד סלומון, פ"ד נ"ה (1) 199 בעניין תום הלב:

"עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום הלב מהווה אמת מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני אדם. הקטגוריות של תום לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל."

האם ניתנה הסכמת אליחי וכלל שהתשובה לכך תהא חיובית האם הוא רשאי לחזור בו מהסכמתו-

56. הנתבע העיד כי תוכניתו הראשונה לא הדגימה את המרפסת ממחמת טעות שבתום לב. לטענתו, הואיל והגגות כבר היו בנויים סבר הנתבע כי עליו להדגים רק את פתחי היציאה אל גגות אלו. כשהסתבר לנתבע כי על הבקשה להדגים את המרפסת כנכללת בדירתו הגיש תוכנת מצב סופי שהדגימה את המרפסת. ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 39-37 ובהמשך בעמ' 16 שורות 2-1. הנתבע המשיך והעיד כי אליחי חתם לו על תכנית הבניה הראשונה שלא הדגימה את המרפסת נושא ההליך, וכן על הבקשה להיתר בנייה שהוגשה לעריה במצורף לתוכנית מצב סופי, שהדגימה את המרפסת נושא ההליך. התוכנית נושאת החתימות הוגשה כמוצג נ 3/ ואליחי אישר את חתימתו עליה. ראו עמ' 14 לפרוטוקול שורות 5-3.

66. אליחי הסביר בעדותו את הסיבה לביטול הסכמתו למרפסת בכך שבנו הבהיר לו שלא ידע על מה הוא חותם. ראו עמ' 12 לפרוטוקול שורות 27-23. מוצאת אני לנחוץ לציין כי עדותו של אליחי לא הייתה לי לעזר רב מאחר והייתה מבולבלת ולא בהירה.

76. הנתבע העיד כי במהלך עבודות ריצוף הפנים של דירתו, כאשר הרצף התקרב עם עבודות הריצוף למרפסת, בעטייה של התנגדות צפניה ו תלונתו בעיריית חיפה, התקבלה הנחיה מהמפקח האמור על הבנייה בעיריית חיפה להגיש תוכנית מצב

סופי שתכלול את המרפסת. או אז מיהר הנתבע להחתיים את אליחי והלה חתם לו בשמחה. ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 33-40 ובעמ' 17 שורות 1-2. הנתבע גם העיד כי שבוע לאחר החתימה חזר בו אליחי מהסכמתו. ראו עמ' 18 לפרוטוקול שורות 8-10. האמור לעיל מלמדנו כי הסכמת אליחי ניתנה גם ניתנה וספק אם ניתן לאפשר לו חזרה ממנה בנסיבות שהועלו לאחר שהנתבע הסתמך על הסכמה זו ואליחי אף לא נקט מעולם בשום הליך משפטי לביטולה חרף העובדה שהמרפסת קיימת מזה זמן מה

86. מהעדויות שבאו לפניי שוכנעתי כי בעלי הדירות בבית ידעו גם ידעו כי הנתבע מתכוון לעשות שימוש בגגות ההרחבות כמרפסת לדירתו. הראיה שהנתבע עוד זמן רב טרם הגשת תוכנית "מצב סופי" טרח וחתם על ההסכם עם צפניה שעניינו מתן רשות לעשיית שימוש ולריצוף הגגות האמורים. התוכנית שהגיש הנתבע ביחד עם הבקשה להיתר בניה, על אף שלא הדגימה את הגגות כמרפסת כן הדגימה פתחי יציאה אל אותם הגגות

96. עדות הנתבע כי צפניה ואליחי ידעו כי הוא עתיד לרצף את הגגות ולעשות בהם שימוש כמרפסת הייתה אמינה עליי והעובדה שאליחי חתם על תוכנית מצב סופי בה הגגות מופיעים כמרפסת חיזקה התרשמותי זו. לא מצאתי בעדות של אליחי כדי להפריך את עדות הנתבע בהיותה בלתי סדורה ובלתי משכנעת.

07. ברור שאם נקבע שבכל רגע ראוי המסכים לחזור בו מהסכמתו, יוצר כאוס אשר יעמיד את המעוניינים בבנייה בפני אי ודאות ועלול להיווצר מצב בלתי רצוי של שיתוק הליכי תכנון / בניה והשבחת נכסים באופן בלתי רצוי שהרי מדובר במשאב מוגבל. על כן, הגישה הראויה היא לדעתי, כי אין לאפשר לאליחי לחזור בו מהסכמתו בעניין זה. מבחינה משפטית ניתן לומר שההסכמה כמוה כמצג שעושה יודע שהצד השני מתכוון להסתמך עליו, וכן כמוה כהתחייבות חוזית שחזרה ממנה אפשרית רק בהתקיים התנאים לביטול חוזת מאחר ולא הועלתה כל עילה הנמנית על העילות לביטול הסכם איני סבורה כי הייתה הצדקה לשינוי בעמדת אליחי.

17. חיזוק לעמדתי מצאתי בפסק הדין המנחה בעניין זה ע"א 815/81 יעקב כליפא נ' אלי שאול, פ"ד לו(3), 78 שם נקבעו הדברים הבאים:

"בזה טרם חשבתי על השאלה, אם מבחינה משפטית יכלו המשיבים לחזור בהם מהסכמתם. בנסיבות הענין התשובה היא, לדעתי, שלילית, כי עקב הסכמתם של המשיבים שינו המערערים את מצבם לרעה עברו כשנתיים, בלי שהמשיבים נקטו פעולה אחרת, כגון טיפול בהשגת שיכון אחר, בסמכם על הסכמת המשיבים. הם גם השקיעו כספים ומאמצים בהכנת התכנית החדשה לקווי הבנייה על-ידי המודד ובהכנת תכנית הבנייה וטיפול בהגשתה לעירייה. נוכח כל אלה נוצרת מניעות מטעמי צדק, המונעת מן המשיבים חזרה מהסכמתם ללא טעם סביר לשינוי זה מעמדתם המוצהרת. מניעות זו עומדת למשיבים לרועץ, בתור טענת הגנה מספקת בפני השימוש המאוחר שהם מבקשים לעשות בזכותם הקנינית".

27. נראה אפוא, כי התובעים לא הצליחו להוכיח כי באמתחת ו של אליחי סיבה ראויה ומספקת לחזור ב מהסכמתו.

37. לאור האמור אני קובעת כי אליחי נתן הסכמתו להרחבת דירת הנתבע וכי לא היה רשאי – בנסיבות שתוארו – לחזור בו מהסכמתו זו, ועל כן הסכמתו נכללת במניין בעלי הדירות שנתנו הסכמתם להרחבת דירת הנתבע במרפסת.

האם הוכחה פגיעה מהותית בנחמיאס?

47. מורנו סעיף 71ג לחוק המקרקעין כדלהלן:

(א) " בעל דירה המתנגד להחלטה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה."
(ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית...רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון..."

57. על אף העובדה שמצאתי כי עומד לנתבע הרוב הדרוש לשם הקמת המרפסת במסגרת הרחבת דירתו, נדרשת אני לשאלה האם יש בהקמת ה כדי לפגוע מהותית בנחמיאס שאם כן יחולו עליה הוראות ס'ק (ד) האמור לעיל.

67. התרשמתי מהביקור במקום כי אכן עשיית שימוש בחלק המזרחי של המרפסת יגרום לפגיעה מהותית בנחמיאס מהטעם שתפגע פרטיותו בדירתו. בהיות חלק זה של המרפסת מצוי במרחק של כ-3 מטרים בלבד מחלונות דירת נחמיאס וחצי מפלס מעליה יהא פנים דירתו נשקף לעיני כל מי שיהא ניצב בחלק המזרחי של המרפסת.

77. לא מצאתי ליתן משקל לטענה כי נחמיאס ביצע שינויים פנימיים בדירתו. ראשית, לא מצאתי כי טענה זו הוכחה. שנית, אם בוצעו שינויים בדירת נחמיאס לא הוכח לי כי בוצעו ללא היתר, ובה יותם קודמים בזמן לשינויים שביקש הנתבע לבצע יש להתחשב בהם.

87. זאת ועוד, גם הוועדה המקומית מצאה כי עשיית השימוש בחלק המזרחי של המרפסת עשוי לפגוע בנחמיאס הראיה שהורתה לנתבע להקים קיר בגובה של 1.8 מ' בקצה הצפוני של המרפסת, לשם מניעת נראות דירת נחמיאס מהמרפסת

97. לאור האמור ומכוח הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין אני מתנה את הרחבת דירת הנתבע בהקמת קיר בלוקים, בגובה של 1.8 מ', שיקים הנתבע בניצב לקיר דירתו המזרחי, בכל מקום שיימצא לנכון ובמרחק שלא יפחת מ-5 מטרים מחלונות דירת נחמיאס. בניית הקיר האמור אמנם תקטין את המרפסת שתיוותר בשימוש הנתבע, אך לא מצאתי להורות על פירוק הריצוף באותו החלק שלא יהא בשימוש.

סוף דבר-

08. אני דוחה את תביעת צפניה כנגד הנתבע . באשר לתביעת נחמיאס כנגד הנתבע , בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין מצאתי לאפשר את ההרחבה בשינויים הבאים : הנתבע יפעל לקבלת היתר בניה ולהקמת הקיר האמור בסעיף 79 לעיל. עם בניית הקיר האמור יוכל לעשות שימוש בכל שטח המרפסת למעט החלק שמצפון לאותו הקיר . עד להשלמת הליכי הרישוי והבניה והקמת הקיר האמור, ימנע הנתבע מעשיית שימוש בכל חלק המרפסת המזרחי, בהתאם להסכמות הצדדים שהתקבלו בדיון שהתקיים ביום 18.6.18.

18. אני מחייבת את צפניה לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 6,000 ₪. הואיל ותביעת נחמיאס התקבלה בחלקה , אני מחייבת את הנתבע לשלם לנחמיאס סך של 4,000 ₪. סכום שלא ישולם ע"י מי מהצדדים בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (6.10.11) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כח' באדר תשע"ג (10.3.13).

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין